

COMISIÓN MEXICANA DE COMPETENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS
MONOPÓLICAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS

Expediente: COMECO/DGIPMA/IO-008-2025

Asunto: Escrito de respuesta y contestación a la queja interpuesta por Velo Entretenimiento, S.A. de C.V.

Promovente: Nexo Media, S.A.B. de C.V.

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.

C. COMISIONADO INSTRUCTOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS
MONOPÓLICAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS
DE LA COMISIÓN MEXICANA DE COMPETENCIA
P R E S E N T E.

El que suscribe, en representación de **Nexo Media, S.A.B. de C.V.**, comparece respetuosamente ante esta autoridad a efecto de dar contestación, en tiempo y forma, a la queja radicada en el expediente al rubro citado, en los términos que a continuación se exponen:

I. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA

Comparezco con el carácter de abogado externo y representante legal de Nexo Media, S.A.B. de C.V., personalidad que acredito mediante el instrumento notarial número 48,217, otorgado ante la fe del Notario Público número 132 de la Ciudad de México, mismo que se exhibe en copia certificada como Anexo 1. El suscrito, **Lic. Rodrigo Alcántara Bustamante**, con cédula profesional número 8 452 931 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 350, piso 14, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y autoriza en los términos más amplios a los profesionistas que se mencionan en el proemio de este escrito.

Se hace constar que la representación que ostenta el suscrito es distinta e independiente de la del apoderado que en su momento suscribió los instrumentos contractuales referidos por la quejosa, sin que ello implique reconocimiento alguno respecto de los hechos imputados.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

De manera preliminar, y antes de entrar al fondo del asunto, esta representación solicita respetuosamente el **desechamiento de plano de la queja** por carecer de los méritos mínimos exigidos para su admisión. La quejosa confunde, a lo largo de todo su ocuro, el daño al proceso de competencia con la mera afectación a sus intereses comerciales particulares.

El bien jurídico tutelado por la legislación en materia de competencia económica no es la rentabilidad de un competidor en lo individual, sino el funcionamiento eficiente del mercado en beneficio del consumidor. Velo Entretenimiento, S.A. de C.V. no aporta elemento alguno que acredite un daño al proceso de competencia: no demuestra cierre de mercado, no acredita exclusión efectiva de competidores eficientes, ni mucho menos un perjuicio al bienestar del consumidor. Lo único que documenta es la pérdida de cuota de un agente que, por decisiones propias de inversión y operación, no supo retener a su base de usuarios. La inconformidad de un competidor no es, por sí sola, indicio de conducta anticompetitiva; de admitirse esta lógica, toda competencia vigorosa sería sancionable.

III. RESPUESTA A LOS HECHOS

En cumplimiento de la carga procesal correspondiente, se da contestación a cada uno de los hechos narrados por la quejosa:

- 1. Respecto de la existencia de los contratos de exclusividad.** Se **admite** que mi representada ha celebrado convenios de licenciamiento en exclusiva con diversas casas productoras de contenido, entre ellas Cóndor Studios y Ritmo. Sin embargo, se **niega categóricamente** que dichos instrumentos constituyan una práctica monopólica relativa. Se trata de acuerdos verticales lícitos, ampliamente reconocidos por la doctrina económica y por la práctica internacional como mecanismos legítimos de organización industrial.
- 2. Respecto de la pérdida de suscriptores de la quejosa.** Se **niega** que la disminución en la base de usuarios de Velo sea atribuible a los contratos de mi representada. La quejosa pretende establecer una relación de causalidad que no existe. La migración de usuarios obedece a factores propios de la operación de Velo: su menor ritmo de inversión en producción original, la obsolescencia de su interfaz y una experiencia de usuario notoriamente inferior a la del promedio del mercado. Atribuir a terceros las consecuencias de las propias deficiencias operativas constituye un argumento jurídicamente insostenible.

3. **Respecto del incremento en los precios de suscripción.** Se **admite** que mi representada ajustó al alza sus tarifas durante el ejercicio 2024. No obstante, dicho ajuste se encuentra plenamente justificado por una inversión récord en contenido del orden de **4,300 millones de pesos** durante ese mismo ejercicio. El precio de la suscripción refleja el valor del catálogo ofrecido; existe una correlación directa y demostrable entre la inversión en contenido de calidad y el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por él.
4. **Respecto de la plataforma Flux como prueba de barreras a la entrada.** Se **niega** que la situación de Flux acredite la existencia de barreras de entrada infranqueables. Por el contrario, Flux ha registrado un crecimiento sostenido desde su incorporación al mercado, lo que constituye prueba elocuente de que éste es plenamente contestable y de que un competidor dispuesto a invertir puede consolidar una posición relevante.

IV. ARGUMENTOS ECONÓMICOS Y JURÍDICOS

IV.1. De la eficiencia de las exclusividades. Las cláusulas de exclusividad celebradas por mi representada responden a una racionalidad económica de eficiencia y no de exclusión. En ausencia de exclusividad, una plataforma que invierte cuantiosos recursos en el desarrollo y promoción de un título original se ve expuesta al problema del aprovechamiento gratuito (*free-riding*): sus competidores capturarían el valor generado sin haber asumido el riesgo ni el costo de la inversión. La exclusividad alinea los incentivos y garantiza que quien invierte recupere el valor de su esfuerzo, lo que se traduce en mayor producción de contenido de calidad en beneficio del consumidor final.

IV.2. De la diferenciación legítima. Toda empresa tiene el derecho legítimo de diferenciarse de sus competidores. La diferenciación de producto es un elemento consustancial a la competencia y un motor del bienestar del consumidor. La exclusividad de catálogo es, precisamente, una de las formas más transparentes y legítimas de diferenciación: el consumidor sabe qué contenido encontrará en cada plataforma y elige en consecuencia. Pretender que mi representada renuncie a su contenido distintivo equivaldría a exigirle que renuncie a competir.

IV.3. Del Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). La quejosa invoca los niveles de concentración del mercado como si éstos, por sí mismos, constituyeran prueba de una conducta ilícita. Tal razonamiento es económicamente erróneo. Un índice de concentración elevado puede ser el resultado natural de las preferencias del consumidor cuando éste premia, mediante su decisión de compra, a los oferentes más eficientes. La mejor evidencia de ello es que mi representada ostenta el **Net Promoter Score (NPS) más alto del mercado, de 41 puntos**,

conforme a la encuesta independiente practicada por Perspectiva Research. Una empresa que concentra cuota porque satisface mejor a sus usuarios no incurre en práctica anticompetitiva alguna: simplemente compite mejor.

IV.4. De la contestabilidad del mercado. La existencia y el crecimiento sostenido de Flux demuestran que el mercado de plataformas de transmisión en continuo es contestable. La teoría de los mercados disputables enseña que lo determinante no es el número de competidores en un momento dado, sino la ausencia de barreras estructurales que impidan la entrada y la expansión de nuevos agentes. Cualquier empresa que decida invertir en contenido propio puede ingresar y crecer, tal como lo ha hecho Flux. La supuesta barrera que denuncia la quejosa no es sino el costo ordinario de competir, costo que Velo no ha estado dispuesta a asumir en la medida necesaria.

Los argumentos anteriores acreditan que las prácticas de mi representada se ajustan a una lógica de eficiencia y competencia por méritos, sin que la quejosa haya logrado desvirtuarlos con elemento probatorio idóneo alguno.

V. PETICIONES

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito a esta H. Comisión:

- I. Tener por presentado en tiempo y forma el presente escrito de contestación, y por desechada de plano la queja interpuesta por Velo Entretenimiento, S.A. de C.V., por resultar notoriamente improcedente al no acreditar daño alguno al proceso de competencia.
- II. En el supuesto, no concedido, de que no se decrete el desechamiento, negar la medida cautelar solicitada por la quejosa, por carecer de los requisitos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, y por entrañar un perjuicio desproporcionado a la operación de mi representada.
- III. Tener a Nexo Media, S.A.B. de C.V. como parte en el presente procedimiento, con todos los derechos procesales que en derecho correspondan, reconociéndole personalidad al promovente en los términos del apartado primero de este escrito.

PROTESTO LO NECESARIO

Lic. Rodrigo Alcántara Bustamante

Cédula profesional 8 452 931

Abogado externo y representante legal de

Nexo Media, S.A.B. de C.V.